

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1912/2532

บริษัทการุณยเศรษฐ จำกัด

โจทก์

นางสุนันท์ ชัยสดมภ์ หรือแช่โจ้ว

จำเลย

นางสุนันท์ ชัยสดมภ์ หรือแช่โจ้ว จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยฎีกา คดีมีทางชนะ โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน
หมายเหตุ โจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 138)

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระเงินจำนวน 524,550 บาทพร้อมดอกเบี้ยใน
อัตราร้อยละ 15 ต่อปีของต้นเงิน 300,000 บาทนับแต่วันที่ 18 ตุลาคม 2527
เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์หากจำเลยไม่ชำระให้บังคับจำนองเอาที่ดิน
โฉนดเลขที่ 1876 ตำบลลำผักกูด อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี พร้อมสิ่งปลูกสร้าง
ออกขายทอดตลาดเอาชำระหนี้แก่โจทก์ ถ้าไม่พอให้ยึดทรัพย์สินอื่นของจำเลยออก
ขายทอดตลาดชำระหนี้แก่โจทก์จนครบถ้วน

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกาพร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 132, 133 แผ่นที่ 2)

จำเลยได้รับอนุญาตให้ทุเลาการบังคับในระหว่างอุทธรณ์โดยใช้ทรัพย์สินที่
จำนองและหลักทรัพย์อื่นมาวางเป็นประกันกับได้ทำหนังสือสัญญาค้ำประกันไว้ต่อ
ศาลชั้นต้น (อันดับ 105, 120 แผ่นที่ 2)

คำสั่ง

พิจาระห์แล้ว ให้ศาลชั้นต้นตีราคาทรัพย์สินที่จำนองถ้าไม่พอกับจำนวนที่
จำเลยจะต้องชำระตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์พร้อมดอกเบี้ยมีกำหนด 6 ปี ก็ให้
จำเลยหาประกันมาให้ครบจนเป็นที่พอใจ และภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็
อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ยกคำร้อง

พิจาระห์แล้ว ให้ศาลชั้นต้นตีราคาทรัพย์สินที่จำนองถ้าไม่พอกับจำนวนที่
จำเลยจะต้องชำระตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์พร้อมดอกเบี้ยมีกำหนด 6 ปี ก็ให้
จำเลยหาประกันมาให้ครบจนเป็นที่พอใจ และภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็
อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ยกคำร้อง

(ประวิทย์ ขัมภรัตน์-ประชา บุญวนิช-เคียง บุญเพิ่ม)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ